

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6303/2539

นางแพงมา ทองอ่อน
นางแดง ด้านยุทธพลชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 358, มาตรา 362, มาตรา 365

ป.พ.พ. มาตรา 144 วรรคสอง, มาตรา 145 วรรคหนึ่ง

โจทก์และจำเลยได้เถียงการครอบครองที่พิพาทอยู่ การที่จำเลยเข้าไปปักเสา
สร้างรั้วในที่พิพาทจึงเป็นการเข้าใจโดยสุจริตว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลย การกระทำ
ของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุก

ต้นไม้ที่จำเลยเข้าไปตัดฟันปลูกอยู่ในที่พิพาท แม้โจทก์เป็นผู้ปลูกแต่ต้นไม้เป็น
ไม้ยืนต้นจึงเป็นส่วนควบของที่พิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่งและตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่พิพาทซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทตาม ป.พ.พ.มาตรา 144
วรรคสอง เมื่อโจทก์และจำเลยยังได้เถียงสิทธิครอบครองในที่พิพาทกันอยู่เท่ากับว่า
โจทก์และจำเลยยังได้เถียงกรรมสิทธิ์ของต้นไม้ซึ่งปลูกอยู่ในที่พิพาทการที่จำเลย
เข้าไปตัดฟันต้นไม้ พฤติการณ์จึงมีเหตุอันสมควรให้จำเลยเข้าใจโดยสุจริตว่าต้นไม้
ดังกล่าวเป็นของจำเลย การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ต้นไม้ที่จำเลยเข้าไปตัดฟันปลูกอยู่ในที่พิพาท แม้โจทก์เป็นผู้ปลูกแต่ต้นไม้เป็น
ไม้ยืนต้นจึงเป็นส่วนควบของที่พิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่งและตกเป็น

หมายเหตุ